Resolución Directoral N°0171-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026

VISTOS:

La Resolución Directoral N°0146-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 01 de julio de 2026 y demás antecedentes del expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA.

Que, mediante Resolución Directoral N° 0146-2026-DIGA-UNAMBA, de fecha 01 de julio de 2026, esta Dirección General de Administración resolvió declarar FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN MADERERA QUILLABAMBA S.C.R.L. y dispuso retrotraer el proceso de selección hasta la instancia de calificación de propuestas;

Resolución Directoral N°0171-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026

Que, del análisis del texto integral del citado acto administrativo, se advierte que en la sección considerativa (numerales 4.6, 4.7 y 4.8) la autoridad administrativa expuso de forma pormenorizada, razonada y expresa los fundamentos jurídicos y fácticos que determinaban la existencia de vicios insalvables en el procedimiento y la consecuente necesidad de declarar la nulidad de los actos procesales afectados; sin embargo, al emitirse la parte resolutiva (Artículo Primero), se incurrió en una omisión formal al omitir declarar expresamente dicha nulidad, consignando únicamente el mandato de retrotracción;

Que, respecto a las vías de enmienda de los actos, el artículo 201° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, prevé la rectificación de errores materiales o aritméticos, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; supuesto que no resulta aplicable al caso en tanto la inclusión de una declaración de nulidad de actos procesales constituye una manifestación de voluntad de carácter sustantivo que excede los alcances de un simple error material o de digitación, haciendo improcedente la vía de la rectificación;

Que, ante dicha omisión formal y con el objeto de cautelar la estabilidad de las decisiones públicas, el **artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS**, consagra el **Régimen de Conservación del Acto**, estableciendo en su numeral 14.1 que cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su obligatoria enmienda por la propia autoridad emisora;

Que, el numeral 14.2 del citado artículo tipifica como actos afectados por vicios no trascendentes, en el literal **14.2.1**, al *"acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación;* supuesto que se adecúan plenamente a la Resolución Directoral N° 0146-2026-DIGA-UNAMBA, toda vez que la voluntad declarativa de la invalidez ya existía y se encontraba plenamente motivada por la autoridad en la sección de considerandos, habiéndose generado únicamente una omisión calificada como vicio no trascendente en la redacción de su Artículo Primero resolutivo;

Que, la enmienda del mencionado acto mediante una resolución complementaria se sustenta fundamentalmente en los Principios del Procedimiento Administrativo previstos en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, siendo estos: ***a) El Principio de Eficacia (numeral 1.10)***, *el cual obliga a la autoridad a hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto y la verdad material sobre aquellos formalismos cuya realización incorrecta no incida en su validez fundamental ni cause indefensión;* ***b) El Principio de Informalismo (numeral 1.6)***, *que impone que las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la*

Resolución Directoral N°0171-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026

admisión y decisión final de las pretensiones, evitando que los derechos de los administrados se vean afectados por exclusivas exigencias formales susceptibles de ser subsanadas de oficio; y ***c) El Principio de Predictibilidad o Confianza Legítima (numeral 1.15)****, el cual exige que las actuaciones de la autoridad sean congruentes con las expectativas legítimas razonadamente generadas por los antecedentes del caso, resultando indispensable que la parte resolutiva guarde una perfecta armonía con los considerandos que sustentaron el fallo;*

Que, por tales consideraciones, resulta jurídica y técnicamente procedente emitir un acto administrativo complementario de enmienda al amparo del artículo 14° del TUO de la Ley N° 27444 y los principios constitucionales invocados, con la finalidad de incorporar formalmente el extremo omitido en la parte resolutiva de la Resolución Directoral N° 0146-2026-DIGA-UNAMBA, corresponde emitir la presente Resolución a fin de complementar y subsanar la Resolución Directoral N°0146-2026-DIGA-UNAMBA, sin alterar el sentido de la decisión;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades delegadas, y de conformidad con la Ley N°32069, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF, y el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, la Dirección General de administración;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR la parte resolutiva de la Resolución Directoral N° 0146-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 01 de julio de 2026, específicamente su ARTÍCULO PRIMERO, el cual quedará redactado bajo los siguientes términos:

*"**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO EN PARTE** el recurso de apelación interpuesto por **CORPORACIÓN MADERERA QUILLABAMBA S.C.R.L.** contra el otorgamiento de la Buena Pro de la **Licitación Pública Abreviada N° LP-ABR-14-2026-CS-UNAMBA-1**,* en consecuencia, y de conformidad con los considerandos expuestos en el presente acto, **DECLARAR LA NULIDAD de los actos procesales de admisión, calificación y evaluación de ofertas del citado procedimiento de selección** por la configuración de vicios insalvables, debiendo RETROTRAER el proceso de selección hasta la instancia de calificación de propuestas, momento en el que se produjo los vicios advertidos, a fin de que el Comité de Selección proceda conforme a ley."

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que los demás extremos, artículos y efectos legales contenidos en la Resolución Directoral N° 0146-2026-DIGA-UNAMBA mantienen plena vigencia, validez y eficacia jurídica en todo lo que no se oponga a la presente resolución de subsanación.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a **CORPORACIÓN MADERERA QUILLABAMBA S.C.R.L.**, al Comité de Selección del Concurso

Resolución Directoral N°0171-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 20 de julio de 2026

Público Licitación Pública Abreviada N° LP-ABR-14-2026-CS-UNAMBA-1, a la Unidad de Abastecimiento, a la Oficina de Asesoría Jurídica y a los demás postores con interés directo para los fines correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Pladicop.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Administrativa en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CÚMPLASE

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Ronmel L. Barrio Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.
Interesado.
OTI
Archivo.
RLBB/ D.DIGA